

1501291-59.2021.8.26.0572

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258257/2021 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 20394266 -

DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2258257 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAN HENRIQUE DA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501291-59.2021.8.26.0572 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501291-59.2021.8.26.0572

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258257/2021 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 20394266 -

DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2258257 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAN HENRIQUE DA SILVA PAULINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de IAN HENRIQUE DA SILVA PAULINO MDEIROS denunciando-os como incursos nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque em dia, hora e local narrados na denúncia vendeu e guardava, na proximidades de áreas de lazer e esportes, , substância entorpecente, sem autorização.

Denúncia foi recebida.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas

Os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido.

A defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento do crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, nulidade da prova, ou, em caso de condenação, pena no patamar mínimo, regime de cumprimento de pena diverso do fechado, substituição de pena e recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade veio demonstrada pelos laudos de fls. 18/20 e fls. 216/218.

Já autoria também restou demonstrada.

Segundo prova testemunhal, havia denúncias de que o réu realizava o tráfico no local e que no dia da abordagem, um indivíduo foi surpreendido lá na posse de cocaína.

Ainda segundo prova testemunhal, na casa do réu foi foram achados centenas de pinos de cocaínas, "crack" e determinada quantidade de dinheiro, tendo ele na ocasião admitido a prática do crime.

Também segundo prova testemunhal, o local é próximo de escola infantil.

Sem prejuízo, mesmo que o réu seja usuário de entorpecente, isto não impede a traficância, porque é comum o comércio clandestino de drogas como forma de sustentar o próprio vício.

Em suma, considerando a enorme quantidade de droga encontrada com o réu, a prisão de um possível usuário no local, o dinheiro achado em poder dele, a forma de como o dinheiro estava dividido e as informações sobre a vida pregressa dos envolvidos, fica claro que eles praticaram o delito narrado na denúncia.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação é de rigor.

Saliento que a nulidade da prova fica afastada porque a própria mão do réu disse ter admitido o ingresso no domicílio.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, aumento de 1/6, considerando o considerando o poder viciante da droga apreendida e sua quantidade. (artigo 42 da Lei de Drogas).

Sem atenuantes ou agravantes.

Aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Sem causa de diminuição de pena.

Como o réu tem passagem pretérita pelo mesmo crime, razoável concluir que ele se dedica á atividade criminosa. Assim, incabível o disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Total: 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias multa em seu valor mínimo.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o réu como incurso nos artigo 33, caput, c.c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 680 dias multa (seiscentos e oitenta) dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Lembro que o chamado tráfico privilegiado não é considerando hediondo, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há óbice à aplicação de regime diverso do fechado.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Considerando que foi fixado regime diverso do fechado e que o acusado não pode ter seu regime provisório mais grave do que o fixado em sentença, eventual recurso solto.

Expeça-se alvará.

Determino a perda dos bens apreendidos em poder dos réus, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA